CLÍNICA ALMA — 6부 3화

La sociedad (합작 회사)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 6부 3화 · 서사 기능: 5월 16일 — 51:49 합작 구조를 종이에 옮기다: 출자·거부권·교착 해소 → «socio local»이 아니라 «socia». 가르사 법률사무소(트레비뇨 측 변호사 파트리시오 가르사, 80쪽 초안) / 알마 측 멕시코 변호사 마리아나 칸투("20쪽은 남고 5쪽은 모자란다") / 페르난도 화상 / «socio local» — "현장을 아는 사람·얼굴·과반" / "종이는 카브리토보다 질문이 많다 — 5년 뒤가 아니라 지금 묻게". 출자: S.A.P.I. de C.V.(주주 간 약정·거부권 가능, "절반 미만으로 중요한 세 가지를 지킨다") / 자본금 첫해 1,250만 페소(알마 49% = 612만 5천 페소 현금 2회) / 네토 "우린 전부 현물(창고·냉장 트럭·체마의 냉장실)" → 하비에르 "누가 값을 정하든 비싸거나 싸 보인다 — 벽 값으로 싸우며 시작한다 / 나라도 모르게 부풀릴 것(서명 두 개 규칙처럼) — 감정인은 불신이 아니라 위생" → 트레비뇨 몫 절반 현금 + 절반 현물(과달라하라 독립 감정인 — "아무도 고기 굽는 데 안 부르는 사람") / 네토의 반격: "알마의 모델(학교·로시오 시스템·다온 계약)도 값어치가 있다 — 안 세면 언젠가 '아무것도 안 냈다'거나 '우리가 이용했다'고 할 것" → 부속서: 알마의 비금전 출자(지식·교육·시스템) 가치 명시 / «Aquí ganamos los dos… Por eso se llama sociedad.» / 배당 3년 없음(에르네스토 "난 10년" ↔ 네토 "아빠는 트럭 한 대, 난 자식 셋"). 지배 구조: 이사회 5인(트레비뇨 3·알마 2), 발레리아 대표이사, 돈 에르네스토 명예 의장("말은 많이, 투표는 적게") / 알마 B종 주식 거부권 3: ① 비의사 판매 ② 품질 시스템·위생 등록 변경 ③ 의사 전용 조항 삭제 — 나머지는 과반(발레리아) / "가족이 스파에 팔려 하면 알마는 이름·다온과 함께 나간다" / 발레리아 "가족 누구도 못 하게 — 로드리고도, 오빠도, 나도"(로드리고 25세, "머릿속에 스파 서른") / 트레비뇨 거부권 2: ① 가족 동의 없는 신규 주주 금지(다온·펀드 포함) ② 창고는 누에보레온을 떠나지 않음 / "균형이 아니라 공정" / 다온 조건(민재): 위생 등록은 다온 명의 — "한 번 잃었으니 두 번은 싫다" → 6월, 초안 7장의 "아직 말 안 한 문제". 절정 — 교착: 가르사의 강제 퇴장 조항(러시안룰렛·shotgun) "빠르고 공정" ↔ 마테오 "계약서에 권총은 싫다, 총알이 없어도 — 거기 있으면 언젠가 쳐다본다(마드리드의 투표)" → 발레리아: «dos comidas. Obligatorias. En treinta días… Pero primero se come.» → 조정 → 중재 / 칸투 "사전 협상 절차로, 메뉴는 두 분이" / 가르사 "20년 만에 첫 소브레메사 조항" / 페르난도 "올해 가장 현명한 말" / "화나서 먹기 싫으면 요리는 돈 에르네스토(살아 있는 동안) → 다음은 루페(요리도 잔소리도 더)" — 제42조 «procedimiento previo de conciliación, llamado "de sobremesa"» / 오늘 조건 합의서 서명, 6월 비야레알 앞에서 설립 증서. 마무리 — 바예 오리엔테 거리: "네토는 가족을 우리 자신으로부터도 지킨다" / "로드리고 이름은 내가 먼저 — 아니면 1년 뒤 오빠가 더 나쁘게" / «Yo no soy tu socio local, Mateo… Tu socia. Sin apellido.»(얼굴·나라·돈의 절반·실수의 절반) / "넌 일요일마다 밥 먹으러 와서 오빠랑 다투는 사람" → "가족 같네" → "좋을 때나 나쁠 때나".
- 배경: Año 6, 5월 16일 월요일 오전 9시 산페드로 가르사 법률사무소 → 9시 30분 → 11시 30분 → 오후 1시 → 오후 4시 바예 오리엔테 거리
- 등장인물: Lic. Patricio Garza(트레비뇨 측 변호사, 첫 등장), Lic. Mariana Cantú(알마 측 멕시코 변호사, 첫 등장), Javier Montoya, Valeria Treviño, Fernando Gil(화상), Dr. Mateo Herrera, Neto, Don Ernesto Treviño
- 비즈니스 스킬: 합작 회사 형태 선택(S.A.P.I.), 현금·현물 출자 균형과 독립 감정, 비금전 출자(노하우)의 명시, 소수 주주 거부권 설계(사안 한정), 상호 거부권, 교착 해소 조항(shotgun vs 단계적 협의·조정·중재), 조건 합의서(term sheet)
- 난이도: B2+ · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 가정문 — 현재 비현실(yo, si fuera usted, lo haría sin darme cuenta / ¿inflaríamos el valor?), 과거 비현실(Si hubiera tenido una pistola, quizá la habría usado), 실현 가능 조건(Si lo deciden ustedes, siempre va a parecer alto / Si la familia insiste, Alma se va / Si no lo digo yo, lo dice él), 접속법(Que no conozca a nadie / que no entre ningún socio nuevo / Aunque esté descargada / cuando no estemos de acuerdo / quien no sea médico).
- tú/usted: 가르사·칸투↔전원 usted(가르사↔칸투 tú), 네토↔하비에르·마테오 usted, 발레리아↔마테오 tú, 발레리아↔네토·에르네스토 tú.
- 사용 변이: 멕시코 법·회사 — S.A.P.I. de C.V., socio local, aportación en especie, perito valuador, consejo de administración, acciones serie B, derecho de veto, cláusula de salida forzosa(ruleta rusa), hoja de términos,

escritura, mediación/arbitraje; 멕시코 구어 — las carnes, enojado, regañar, Con los dos brazos.

- 복선 설치: 위생 등록 명의(다온)와 초안 7장의 숨은 문제(→6부 4화 El registro) · 제42조 소브레메사 조항(→6부 9화, 8부 갈등) · 트레비뇨 거부권 “다온도 가족 동의 없이 주주 불가”(→8부 다온 인수 제안 때 멕시코) · 로드리고(→6부 8화) · 과달라하라 감정인(→6부 11화 과달라하라)

대본

도입 — Año 6, 5월 16일 월요일 오전 9시, 산페드로, 가르사 법률사무소 — 80쪽

GARZA Buenos días a todos. Patricio Garza, abogado de la familia Treviño desde hace veinte años. Aquí tienen el borrador. Ochenta páginas.

JAVIER ¿Ochenta? La sociedad de Coslada tenía doce.

GARZA En México los abogados cobramos por página, licenciado. Es broma. A medias.

CANTU Buenos días. Mariana Cantú. Represento a Alma. Ya leí las ochenta. Les adelanto que sobran veinte y faltan cinco.

GARZA Mariana y yo estudiamos juntos. Siempre me corrige. Siempre tiene razón.

VALERIA Entonces empecemos por las cinco que faltan.

FERNANDO Buenos días desde Madrid. Son las cuatro de la tarde aquí. Os oigo bien.

MATEO Fernando nos acompaña por video. Por si algo no se entiende en español de España.

NETO Aquí se entiende todo. Lo que cuesta es estar de acuerdo.

GARZA Primera palabra del borrador. Socio local. En México, el socio local es el que conoce el terreno.

VALERIA Y el que da la cara.

NETO Y el que tiene la mayoría.

JAVIER Cincuenta y uno, cuarenta y nueve. Ya lo dijimos en el cabrito.

GARZA Lo dijeron en el cabrito. Ahora hay que decirlo en papel. Y el papel pregunta más que el cabrito.

CANTU Por eso estamos aquí. Para que el papel pregunte ahora y no dentro de cinco años.

장면1 — 오전 9시 30분, 회의실 — 출자

GARZA Tipo de sociedad. Propongo una S.A.P.I. de C.V. Sociedad anónima promotora de inversión, de capital variable. Permite pactos entre socios que una anónima normal no permite. Vetos, salidas, preferencias. Es la que usan los fondos.

JAVIER ¿Los fondos? Nosotros no somos un fondo.

CANTU No. Pero quieren lo mismo que un fondo: proteger tres cosas que importan con menos de la mitad de las acciones.

MATEO Entonces está bien. ¿Siguiente?

GARZA Capital. Primer año, doce millones y medio de pesos. Cincuenta y uno por ciento Treviño, cuarenta y nueve Alma.

JAVIER Seis millones ciento veinticinco mil pesos nosotros. En efectivo. En dos pagos.

NETO Y nosotros pondremos lo nuestro en especie. La bodega, las camionetas refrigeradas, la cámara nueva de don Chema.

JAVIER ¿En especie? ¿Todo?

NETO Todo. ¿Para qué vamos a sacar dinero de la familia si ya tenemos lo que hace falta?

JAVIER Neto, le explico mi problema. Si ustedes ponen la bodega y le dan un valor, ese valor lo decide alguien. Si lo deciden ustedes, siempre va a parecer alto. Si lo decidimos nosotros, siempre va a parecer bajo. Y empezamos la sociedad discutiendo el precio de una pared.

NETO ¿Me está diciendo que inflaríamos el valor?

JAVIER No. Le digo que yo, si fuera usted, lo haría sin darme cuenta. Como hice con mi regla de las dos firmas. Uno no ve sus propios números. Por eso existen los peritos. No por desconfianza. Por higiene.

VALERIA Neto, tiene razón. Lo de don Chema lo vimos la semana pasada.

NETO ¿Y qué propone, licenciado?

JAVIER Dos cosas. La mitad de su parte, en efectivo. Como nosotros. Así los dos arriesgamos dinero de verdad. Y la otra mitad, en especie, pero valorada por un perito independiente. Que no conozca a nadie.

GARZA En Monterrey eso es difícil. Aquí todo el mundo conoce a don Ernesto.

CANTU Entonces de Guadalajara. Hay un perito valuador muy bueno. No conoce a nadie aquí. Y nadie lo invita a las carnes.

NETO Un perito que nadie invita a las carnes. Eso es un hombre triste.

CANTU Es un hombre independiente. A veces es lo mismo.

MATEO En España tenemos uno igual. Se llama Prieto. Tampoco lo invitan.

VALERIA Acepto. Mitad y mitad. Perito de Guadalajara.

NETO Yo acepto si el perito también valora lo que ponen ellos.

JAVIER ¿Lo nuestro? Nosotros ponemos dinero. El dinero no se valora.

NETO Ustedes ponen dinero y ponen el modelo. La escuela, el sistema de Rocío, los contratos con Daon. Eso también vale. Y nadie lo está contando. Mi papá lo vio en la bodega en una mañana. Rocío le enseñó en una hora lo que nosotros no vimos en cuarenta años.

MATEO Eso no lo contamos porque no lo cobramos.

NETO Por eso. Si no lo cuentan, un día alguien dirá que no valía nada. Y yo no quiero que un día mi hijo diga que ustedes no pusieron nada. Ni que nosotros nos aprovechamos de unos extranjeros generosos.

CANTU Es un buen punto, Patricio. Mejor que los tuyos.

GARZA Lo es. Lo ponemos como anexo. Aportaciones no monetarias de Alma: conocimiento, formación, sistemas. Con valor declarado, aunque no sume capital.

JAVIER Neto, me ha ganado. Le iba a ganar yo con la pared.

NETO Aquí ganamos los dos, licenciado. Por eso se llama sociedad.

GARZA Siguiente. Dividendos.

JAVIER Ninguno los tres primeros años. Todo se reinvierte.

NETO ¿Tres años sin ver un peso?

ERNESTO Neto. Yo estuve diez años sin ver un peso. Y aquí estamos.

NETO Usted, papá, tenía una camioneta. Yo tengo tres hijos.

장면2 — 오전 11시 30분, 같은 회의실 — 이사회와 거부권

GARZA Gobierno. Consejo de administración de cinco. Tres de Treviño, dos de Alma. Valeria, directora general. Don Ernesto, presidente honorario.

ERNESTO Honorario quiere decir que hablo mucho y voto poco.

CANTU Y ahora lo importante. Las acciones de Alma serán serie B. Con derecho de veto en tres materias. Solo tres.

NETO ¿Veto? ¿En nuestro país? ¿Con el cuarenta y nueve por ciento?

MATEO En tres cosas. Las mismas que firmó su padre en enero. Una: vender a quien no sea médico. Dos: cambiar el sistema de calidad o el registro sanitario. Tres: quitar la cláusula de solo médicos de los contratos. Nada más. En todo lo demás, manda la mayoría. Manda Valeria.

NETO ¿Y si un día la familia quiere vender a una cadena de spas?

MATEO Entonces Alma dice que no. Y si la familia insiste, Alma se va. Y se van con ella su nombre y Daon.

VALERIA Neto, eso es lo que queremos. Que nadie de la familia pueda hacerlo. Ni Rodrigo. Ni tú. Ni yo.

NETO ¿Por qué nombras a Rodrigo?

VALERIA Porque es tu hijo y lo quiero. Y porque tiene veinticinco años y treinta spas en la cabeza.

NETO Está bien. Acepto los tres vetos. Pero nosotros queremos dos.

CANTU Dígalos.

NETO Uno: que no entre ningún socio nuevo sin la familia. Ni Daon. Ni un fondo de Barcelona.

MATEO De acuerdo. Lo de Barcelona ya lo vivimos.

JAVIER Y si Daon quiere entrar algún día, que pida permiso a don Ernesto. Por escrito.

NETO Y dos: que las bodegas no salgan de Nuevo León. Aquí trabaja gente nuestra. Hace cuarenta años.

JAVIER De acuerdo también. Si un día hay que abrir en Guadalajara, se abre otra. Pero esta no se mueve.

GARZA Cinco vetos. Tres de Alma, dos de Treviño. Equilibrado.

VALERIA Equilibrado no. Justo. Que es distinto.

FERNANDO Una pregunta desde Madrid. ¿Y el contrato con Daon? ¿Quién lo firma? ¿La sociedad o Alma España?

CANTU La sociedad. Alma Treviño. Pero con una condición de Daon que nos mandó Minjae ayer.

MATEO ¿Qué condición?

CANTU Que el registro sanitario esté a nombre de Daon. No de la sociedad.

NETO ¿Por qué? Si lo tramitamos nosotros.

CANTU Porque Daon perdió el registro una vez con el distribuidor anterior. No quiere perderlo dos veces.

VALERIA Eso lo hablamos en junio. Es otro capítulo.

GARZA Es el capítulo siete del borrador. Y tiene un problema que todavía no les he contado.

MATEO Cuéntenoslo en junio. Hoy queda lo más difícil.

GARZA ¿Lo más difícil?

MATEO Qué hacemos cuando no estemos de acuerdo.

절정·전환 — 오후 1시, 같은 회의실 — 교착

GARZA Empate. Si el consejo se bloquea en algo importante, propongo lo que usan los fondos. La cláusula de salida forzosa. La llaman ruleta rusa. Un socio pone precio a sus acciones. El otro elige: o compra a ese precio, o vende a ese precio. Es rápida. Es justa. Nadie puede poner un precio falso.

JAVIER Es elegante. Matemáticamente, es perfecta.

MATEO No.

GARZA ¿No? Es lo estándar, doctor.

MATEO Por eso. Es estándar para socios que no se conocen. Para gente que se va a separar por dinero. Yo no quiero una pistola en el contrato. Aunque esté descargada. Si está ahí, un día alguien la mira. Y piensa en usarla. Hace unos meses, en Madrid, alguien quiso abrir tres clínicas. Si hubiera tenido una pistola, quizá la habría usado. Tuvo una votación. Y se fue sin pelear.

NETO ¿Y entonces? ¿Qué hacemos si no estamos de acuerdo? ¿Nada?

MATEO Algo que no está en ningún borrador.

VALERIA Yo sé lo que vas a decir.

MATEO Dilo tú. Es tu país.

VALERIA Antes de cualquier abogado, de cualquier árbitro, de cualquier ruleta, dos comidas. Obligatorias. En treinta días. Mateo y yo. Con sobremesa. Si después de dos comidas seguimos sin acuerdo, entonces mediación. Y si no, arbitraje. Pero primero se come.

GARZA ¿Quieren poner comidas en una escritura?

CANTU Se puede, Patricio. Es un procedimiento previo de negociación. Le ponemos nombre jurídico y fecha. El menú lo eligen ellos.

GARZA Veinte años de abogado. Nunca había redactado una cláusula de sobremesa.

FERNANDO En España tampoco. Pero me la voy a llevar. Es lo más sensato que he oído este año.

ERNESTO ¿Y si los dos están tan enojados que no quieren comer?

VALERIA Entonces cocinas tú, papá. Y nadie se niega a tu cabrito.

ERNESTO Ponlo también. Cocina don Ernesto. Mientras viva.

NETO Eso sí lo voto. Con los dos brazos.

GARZA Lo pongo. Artículo cuarenta y dos. Procedimiento previo de conciliación, llamado «de sobremesa».

JAVIER ¿Y si un día don Ernesto ya no puede cocinar?

ERNESTO Entonces cocina Lupe. Y es peor para ustedes. Cocina mejor y regaña más.

GARZA Entonces, cinco vetos, mitad en especie con perito, cero dividendos en tres años, y dos comidas obligatorias. Firmamos la hoja de términos hoy. Y la escritura en junio, ante Villarreal. Y una botella de tequila para el perito de Guadalajara, que no conoce a nadie.

VALERIA Ante Villarreal. Que esta vez no estará de viaje.

JAVIER Y yo llevaré el cronograma. Pero doblado.

CANTU Y yo, la versión de sesenta páginas. Sobraban veinte.

마무리 — 같은 날 오후 4시, 산페드로, 바예 오리엔테 거리 — 걷기

VALERIA ¿Te molestó lo de Neto? Lo de la pared.

MATEO No. Me gustó. Me ganó con lo de nuestro modelo. Nadie lo había contado nunca. Ni nosotros.

VALERIA Neto parece duro. Pero es el que más protege a la familia. Hasta de nosotros mismos.

MATEO Por eso le diste el nombre de Rodrigo.

VALERIA Por eso. Si no lo digo yo, lo dice él dentro de un año. Y peor.

MATEO Valeria, una cosa. El abogado te llamó «socio local» toda la mañana.

VALERIA Me di cuenta. No me gustó.

MATEO ¿Por qué?

VALERIA Porque «socio local» suena a alguien que pone la cara y el país. Como un decorado. Yo no soy tu socio local, Mateo.

MATEO ¿Entonces qué eres?

VALERIA Tu socia. Sin apellido. La que pone la cara, el país, la mitad del dinero y la mitad de los errores.

MATEO Entonces yo tampoco soy tu socio extranjero.

VALERIA No. Tú eres el que viene a comer los domingos y discute con mi hermano.

MATEO Eso suena a familia.

VALERIA Te lo avisé en diciembre. Si entras, entras en la familia. Para lo bueno y para lo malo.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	El papel pregunta más que el cabrito.	종이는 카브리토보다 질문이 많다.	도입. 서면화의 필요.
2	Aportación en especie, valorada por un perito independiente.	독립 감정인이 평가한 현물 출자.	장면1.
3	Uno no ve sus propios números.	사람은 자기 숫자를 못 본다.	장면1.
4	No por desconfianza. Por higiene.	불신이 아니라 위생 때문에.	장면1. 제3자 평가의 명분.
5	Aquí ganamos los dos. Por eso se llama sociedad.	둘 다 이긴다, 그래서 동업이다.	장면1.
6	Derecho de veto en tres materias. Solo tres.	세 가지 사안에만 거부권.	장면2. 소수 주주 보호.
7	Equilibrado no. Justo. Que es distinto.	균형이 아니라 공정, 그건 다르다.	장면2.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
8	Yo no quiero una pistola en el contrato.	계약서에 권총은 싫다.	절정. shotgun 거부.
9	Pero primero se come.	하지만 먼저 먹는다.	절정. 사전 협의 절차.
10	Yo no soy tu socio local. Soy tu socia.	난 현지 파트너가 아니라 네 동업자다.	마무리.

② 비즈니스 컬처 노트 — 합작 회사의 거부권과 교착 해소

외국 기업이 소수 지분(49%)으로 합작할 때 핵심은 “무엇을 통제할 것인가”를 좁게 정하는 것이다. 모든 것에 거부권을 요구하면 과반 파트너의 체면과 경영권을 해치고, 아무것도 없으면 브랜드·품질이 위험해진다. 멕시코의 S.A.P.I.(투자촉진 주식회사)는 일반 S.A.보다 넓게 주주 간 약정(거부권·우선매수·동반매도·퇴장 등)을 허용해 합작·벤처 투자에 많이 쓰인다. 교착(deadlock) 해소 장치로는 ① shotgun/러시안룰렛(한쪽이 값을 매기면 상대가 사거나 판다) ② 텍사스 슛아웃(밀봉 입찰) ③ 단계적 절차 — 경영진 협의 → 조정(mediación) → 중재(arbitraje)가 있다. ①②는 빠르지만 자금력이 큰 쪽이 유리하고 관계를 끝낸다. 관계 중심 문화에서는 ③에 대면 협의 의무(이 대본의 ‘소브레메사 조항’)를 앞세우는 것이 실제 분쟁을 줄인다. 현물 출자는 독립 감정으로 평가하고, 노하우 같은 비금전 기여는 자본금과 별도로 명시해 두면 훗날 “아무것도 안 냈다”는 분쟁을 막는다. *집필 시 확인: S.A.P.I.의 소수 주주 권리 관련 증권시장법(LMV) 조항, 현물 출자 평가 요건, 외국인 투자 지분 제한 업종 여부.*

③ 실무 템플릿 — 합작 조건 합의서(Hoja de términos — empresa conjunta)

> Sociedad: _____ (tipo: _____) · Capital inicial: _____ · Participación: _____ % / _____ % Aportaciones: efectivo _____ · en especie _____ (valoración: perito _____) · no monetarias (anexo): _ **Consejo:** _ miembros (___ /) · ***Dirección general:*** ___ · Presidencia: _____ Vetos socio A (serie ***):** 1.* ___ 2. _____ 3. _____ · Vetos socio B:** 1. _____ 2. _____ Dividendos: _____ (reinversión ___ años) Empate: 1. reunión(es) obligatoria(s) _____ en ___ días 2. mediación _____ 3. arbitraje _____ (sede _____) Salida de un socio: _____ (clientes, formación, permisos quedan en _____) Escritura: ante notario _____ · fecha _____

④ 긴 발화 분석

> MATEO (절정·전환): “Por eso. Es estándar para socios que no se conocen. Para gente que se va a separar por dinero. Yo no quiero una pistola en el contrato. Aunque esté descargada. Si está ahí, un día alguien la mira. Y piensa en usarla.”

구조	스페인어	기능
① 반전	Por eso.	상대의 “표준”을 거절의 이유로 뒤집기
② 대상 한정	Es estándar para socios que no se conocen. Para gente que…	para + 관계절로 적용 범위 좁히기
③ 은유	Yo no quiero una pistola en el contrato.	강한 이미지로 입장 표명
④ 양보	Aunque esté descargada.	aunque + 접속법(가정적 양보)

구조	스페인어	기능
⑤ 결과	Si está ahí, un día alguien la mira. Y piensa en usarla.	조건 → 현재형(필연적 결과)

활용 패턴: “Por eso. Es ⋯ para ⋯ que ⋯. Yo no quiero ⋯ en ⋯. Aunque ⋯. Si está ahí, un día alguien ⋯. Y ⋯.” 연결 표현: por eso(그래서 오히려) · aunque + 접속법 · pensar en + 부정사 연습: 업계 ‘표준’ 조항을 관계의 성격을 근거로 거절하는 말을 35~70단어로 하기.

⑤ 지역 변이·발음 노트

표현	지역/뜻	표준·대응
socio local / socia	현지 파트너 / 여성 동업자	—
S.A.P.I. de C.V.	멕시코 투자촉진 주식회사(가변자본)	S.A.(스페인), S.L.(유한)
perito valuador	멕시코: 감정평가사	tasador(스페인)
hoja de términos	조건 합의서	term sheet / carta de intenciones
escritura (constitutiva)	설립 증서(공증)	escritura de constitución(스페인)
enojado	중남미: 화난	enfadado(스페인)

«socio» vs «socia»: 스페인어 명사의 성(性) 하나가 관계를 바꾼다. 법률 문서의 총칭 남성형 «socio local» 대신 발레리아는 자신을 «socia»라고 부르며 ’역할’이 아니라 ’사람’임을 강조한다. «Con los dos brazos»: “두 팔 들고(전적으로) 찬성”이라는 구어. 스페인에선 «con las dos manos»도 쓴다.

한국어 번역

도입 — Año 6, 5월 16일 월요일 오전 9시, 산페드로, 가르사 법률사무소 — 80쪽

가르사 안녕하십니까, 여러분. 파트리시오 가르사, 20년째 트레비뇨 가문의 변호사입니다. 초안 여기 있습니다. 80쪽.

하비에르 80쪽이요? 코슬라다 회사는 12쪽이었는데요.

가르사 멕시코 변호사는 쪽수로 받거든요, 리센시아도. 농담입니다. 반쯤은.

칸투 안녕하세요. 마리아나 칸투입니다. 알마를 대리해요. 80쪽 다 읽었어요. 미리 말씀드리면 20쪽은 남고 5쪽은 모자라요.

가르사 마리아나랑 저는 같이 공부했어요. 늘 절 고쳐요. 늘 맞고요.

발레리아 그럼 모자란 5쪽부터 시작하죠.

페르난도 마드리드에서 인사드립니다. 여긴 오후 4시예요. 잘 들려요.

마테오 페르난도가 화상으로 함께해요. 스페인 스페인어로 이해 안 되는 게 있을까 봐서요.

네토 여기선 다 이해돼요. 어려운 건 합의하는 거죠.

가르사 초안의 첫 단어. 현지 파트너(socio local). 멕시코에서 현지 파트너란 현장을 아는 사람입니다.

발레리아 그리고 얼굴을 내미는 사람이고요.

네토 그리고 과반을 가진 사람이고요.

하비에르 51 대 49. 카브리토 먹을 때 이미 말했죠.

가르사 카브리토 먹을 때 말했죠. 이제 종이에 말해야 합니다. 그리고 종이는 카브리토보다 질문이 많아요.

칸투 그래서 여기 있는 거예요. 5년 뒤가 아니라 지금 종이가 질문하게.

장면1 — 오전 9시 30분, 회의실 — 출자

가르사 회사 형태. S.A.P.I. de C.V.를 제안합니다. 투자촉진 주식회사, 가변자본. 일반 주식회사가 허용하지 않는 주주 간 약정이 가능합니다. 거부권, 퇴장, 우선권. 펀드들이 쓰는 형태죠.

하비에르 펀드요? 우린 펀드가 아닌데요.

칸투 아니죠. 하지만 원하는 건 펀드와 같아요. 절반이 안 되는 지분으로 중요한 세 가지를 지키는 것.

마테오 그럼 좋습니다. 다음?

가르사 자본금. 첫해 1,250만 페소. 트레비뇨 51%, 알마 49%.

하비에르 저희는 612만 5천 페소. 현금으로. 두 번에 나눠서.

네토 그리고 우리는 현물로 낼게요. 창고, 냉장 트럭, 돈 체마의 새 냉장실.

하비에르 현물이요? 전부요?

네토 전부요. 필요한 게 이미 있는데 왜 가족 돈을 꺼내요?

하비에르 네토, 제 고민을 말씀드릴게요. 창고를 내고 거기에 값을 매기면, 그 값은 누군가가 정합니다. 여러분이 정하면 늘 비싸 보일 거고. 저희가 정하면 늘 싸 보일 거예요. 그러면 벽 하나 값으로 다투면서 회사를 시작하게 되죠.

네토 우리가 값을 부풀릴 거라는 말씀이에요?

하비에르 아니요. 제가 당신이라면 모르는 사이에 그럴 거라는 말이에요. 제 서명 두 개 규칙처럼요. 사람은 자기 숫자를 못 봐요. 그래서 감정인이 있는 거죠. 불신이 아니라 위생이에요.

발레리아 오빠, 이 사람 말이 맞아. 돈 체마 건 지난주에 봤잖아.

네토 그럼 뭘 제안하세요, 리센시아도?

하비에르 두 가지요. 그쪽 몫의 절반은 현금으로. 저희처럼요. 그래야 둘 다 진짜 돈을 거는 거죠. 그리고 나머지 절반은 현물로, 대신 독립 감정인이 평가하게. 아무도 모르는 사람이요.

가르사 몬테레이에선 어려워요. 여긴 다들 돈 에르네스토를 알거든요.

칸투 그럼 과달라하라에서요. 아주 좋은 감정평가사가 있어요. 여긴 아무도 몰라요. 아무도 그분을 고기 굽는 데 안 불러요.

네토 아무도 고기 굽는 데 안 부르는 감정인. 슬픈 사람이네요.

칸투 독립적인 사람이죠. 가끔은 같은 말이에요.

마테오 스페인에도 그런 사람이 있어요. 프리에토라고요. 그분도 아무도 안 불러요.

발레리아 좋아요. 반반. 과달라하라 감정인.

네토 감정인이 그쪽이 내는 것도 평가한다면 받아들일게요.

하비에르 저희 걸요? 저흰 돈을 내는데요. 돈은 평가 안 하잖아요.

네토 여러분은 돈도 내고 모델도 내요. 학교, 로시오의 시스템, 다온과의 계약. 그것도 값어치가 있어요. 그런데 아무도 안 세고 있어요. 우리 아빠는 창고에서 반나절 만에 봤어요. 로시오가 한 시간 만에 우리가 40년 동안 못 본 걸 보여 줬죠.

마테오 그건 안 받으니까 안 세는 거예요.

네토 그러니까요. 안 세면 언젠가 누가 그건 아무 가치도 없었다고 할 거예요. 언젠가 제 아들이 여러분은 아무것도 안 냈다고 말하는 건 싫어요. 우리가 너그러운 외국인들을 이용했다고 하는 것도요.

칸투 좋은 지적이에요, 파트리시오. 당신 것들보다 낫네요.

가르사 그렇네요. 부속서로 넣죠. 알마의 비금전 출자: 지식, 교육, 시스템. 자본금엔 안 들어가도 가치를 명시해서.

하비에르 네토, 당신이 이겼어요. 벽 얘기로 내가 이기려 했는데.

네토 여기선 둘 다 이긴 거예요, 리센시아도. 그래서 동업이라고 하잖아요.

가르사 다음. 배당.

하비에르 처음 3년은 없음. 전부 재투자.

네토 3년 동안 한 푼도 못 본다고요?

에르네스토 네토. 난 10년 동안 한 푼도 못 봤다. 그래도 여기 있잖냐.

네토 아빠는 트럭 한 대였잖아요. 전 자식이 셋이에요.

장면2 — 오전 11시 30분, 같은 회의실 — 이사회와 거부권

가르사 지배 구조. 이사회 5인. 트레비뇨 3, 알마 2. 발레리아 대표이사. 돈 에르네스토 명예 의장.

에르네스토 명예라는 건 말은 많이 하고 투표는 적게 한다는 뜻이지.

칸투 이제 중요한 거요. 알마 주식은 B종으로 하겠습니다. 세 가지 사안에 거부권. 딱 셋.

네토 거부권이요? 우리나라에서? 49%로?

마테오 세 가지에만요. 아버님이 1월에 서명하신 것과 같은 것들. 하나: 의사가 아닌 사람에게 판매. 둘: 품질 시스템이나 위생 등록 변경. 셋: 계약서에서 의사 전용 조항 삭제. 그게 다예요. 나머지 전부는 과반이 결정해요. 발레리아가 결정하죠.

네토 언젠가 가족이 스파 체인에 팔고 싶어 하면요?

마테오 그럼 알마가 안 된다고 하죠. 가족이 고집하면 알마는 나가요. 이름과 다온도 같이 나가고요.

발레리아 오빠, 우리가 원하는 게 그거야. 가족 누구도 그걸 못 하게. 로드리고도. 오빠도. 나도.

네토 왜 로드리고 이름을 대?

발레리아 오빠 아들이고 내가 아끼니까. 그리고 스물다섯 살이고 머릿속에 스파가 서른 개 있으니까.

네토 좋아요. 거부권 셋 받아들이죠. 대신 우리도 둘을 원해요.

칸투 말씀하세요.

네토 하나: 가족 동의 없이 새 주주를 들이지 않는다. 다온도. 바르셀로나 펀드도.

마테오 좋아요. 바르셀로나 건은 이미 겪어 봤어요.

하비에르 그리고 다온이 언젠가 들어오고 싶으면 돈 에르네스토께 허락을 받으라고 하죠. 서면으로.

네토 그리고 둘: 창고는 누에보레온을 떠나지 않는다. 여기 우리 사람들이 일해요. 40년째.

하비에르 그것도 좋아요. 언젠가 과달라하라에 열어야 하면 하나 더 열죠. 하지만 이 창고는 안 움직여요.

가르사 거부권 다섯. 알마 셋, 트레비뇨 둘. 균형이 맞네요.

발레리아 균형이 아니라 공정한 거죠. 그건 달라요.

페르난도 마드리드에서 질문 하나요. 다온과의 계약은요? 누가 서명하죠? 합작사인가요, 알마 스페인인가요?

칸투 합작사요. 알마 트레비뇨. 하지만 어제 민재 씨가 보낸 다온의 조건이 하나 있어요.

마테오 무슨 조건이요?

칸투 위생 등록을 합작사가 아니라 다온 명의로 하자는 거예요.

네토 왜요? 우리가 진행하는데.

칸투 다온이 이전 유통사 때 등록을 한 번 잃었거든요. 두 번 잃고 싶지 않은 거죠.

발레리아 그건 6월에 얘기해요. 다른 장이에요.

가르사 초안 7장이에요. 그리고 아직 말씀 안 드린 문제가 하나 있어요.

마테오 6월에 말씀해 주세요. 오늘은 제일 어려운 게 남았어요.

가르사 제일 어려운 거요?

마테오 우리가 합의하지 못할 때 어떻게 하느냐요.

절정·전환 — 오후 1시, 같은 회의실 — 교착

가르사 교착. 이사회가 중요한 일에서 막히면 펀드들이 쓰는 걸 제안합니다. 강제 퇴장 조항. 러시안룰렛이라고 부르죠. 한 주주가 자기 지분에 값을 매겨요. 상대는 고르죠. 그 값에 사든지, 그 값에 팔든지. 빠르고. 공정하고. 아무도 거짓 값을 못 매겨요.

하비에르 우아하네요. 수학적으로 완벽해요.

마테오 안 됩니다.

가르사 안 된다고요? 표준인데요, 선생님.

마테오 그래서요. 서로 모르는 주주들을 위한 표준이죠. 돈 때문에 갈라설 사람들을 위한. 저는 계약서에 권총을 두고 싶지 않아요. 총알이 없더라도요. 거기 있으면 언젠가 누가 쳐다봐요. 그리고 쓸 생각을 하죠. 몇 달 전 마드리드에서 누군가 클리닉 세 곳을 열고 싶어 했어요. 권총이 있었다면 썼을지도 몰라요. 그 사람에겐 투표가 있었어요. 그리고 싸우지 않고 떠났죠.

네토 그럼요? 합의 못 하면 어떻게 해요? 아무것도 안 해요?

마테오 어떤 초안에도 없는 걸 해요.

발레리아 네가 뭐라고 할지 알아.

마테오 네가 말해. 네 나라잖아.

발레리아 어떤 변호사보다, 어떤 중재인보다, 어떤 룰렛보다 먼저 식사 두 번. 의무로. 30일 안에. 마테오와 나. 소브레메사 포함. 두 번 먹고도 합의가 안 되면 그때 조정. 그래도 안 되면 중재. 하지만 먼저 먹는다.

가르사 정관에 식사를 넣자고요?

칸투 넣을 수 있어, 파트리시오. 사전 협상 절차야. 법적 명칭과 기한을 붙이면 돼. 메뉴는 두 분이 고르시고.

가르사 변호사 20년에. 소브레메사 조항은 처음 써 보네요.

페르난도 스페인에서도 처음이에요. 그래도 가져갈게요. 올해 들은 것 중 제일 현명한 말이에요.

에르네스토 둘 다 너무 화가 나서 먹기 싫으면?

발레리아 그럼 아빠가 요리해요. 아빠 카브리토는 아무도 거절 못 해요.

에르네스토 그것도 넣어라. 요리는 돈 에르네스토. 살아 있는 동안.

네토 그건 찬성이에요. 두 팔 들고.

가르사 넣겠습니다. 제42조. 사전 화해 절차, 일명 “소브레메사”.

하비에르 언젠가 돈 에르네스토가 요리를 못 하시게 되면요?

에르네스토 그럼 루페가 하지. 그게 당신들한텐 더 나쁘오. 요리도 더 잘하고 잔소리도 더 하니까.

가르사 그럼 거부권 다섯, 절반 현물에 감정인, 3년 무배당, 의무 식사 두 번. 오늘 조건 합의서에 서명하고. 6월에 비야레알 앞에서 설립 증서. 그리고 아무도 모르는 과달라하라 감정인에겐 테킬라 한 병.

발레리아 비야레알 앞에서. 이번엔 출장 안 가실 거예요.

하비에르 그리고 난 공정표를 가져갈게. 단, 접어서.

칸투 그리고 저는 60쪽짜리 버전을요. 20쪽이 남았었으니까요.

마무리 — 같은 날 오후 4시, 산페드로, 바예 오리엔테 거리 — 걷기

발레리아 네토 오빠 일로 기분 상했어? 벽 얘기.

마테오 아니. 좋았어. 우리 모델 얘기로 날 이겼잖아. 아무도 그걸 센 적이 없었어. 우리조차도.

발레리아 오빠는 딱딱해 보여도 가족을 제일 많이 지켜. 우리 자신으로부터도.

마테오 그래서 로드리고 이름을 꺼낸 거구나.

발레리아 그래서. 내가 안 하면 1년 뒤에 오빠가 해. 더 나쁘게.

마테오 발레리아, 하나만. 변호사가 오전 내내 널 "현지 파트너"라고 불렀어.

발레리아 알아챘어. 마음에 안 들었어.

마테오 왜?

발레리아 "현지 파트너"는 얼굴과 나라만 내미는 사람처럼 들려. 무대 장식처럼. 난 네 현지 파트너가 아니야, 마테오.

마테오 그럼 뭔데?

발레리아 네 동업자. 수식어 없이. 얼굴, 나라, 돈의 절반, 실수의 절반을 내는 사람.

마테오 그럼 나도 네 외국인 파트너가 아니네.

발레리아 아니지. 넌 일요일마다 밥 먹으러 와서 우리 오빠랑 다투는 사람이야.

마테오 그건 가족 같네.

발레리아 12월에 경고했잖아. 들어오면 가족이 된다고. 좋을 때나 나쁠 때나.